

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5254/2540

พนักงานอัยการ จังหวัด พิษณุโลก
นาย ณรงค์ กุศล ช่วย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 163

เมื่อจำเลยขอแก้คำให้การจำเลยก็ต้องแสดงเหตุอันควรมาในคำร้องให้ครบถ้วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 163 วรรคสอง ด้วย แต่ตามคำร้องขอแก้คำให้การของจำเลยจำเลยมิได้อ้างเหตุขอแก้มาในคำร้อง ดังนี้ ที่ศาลชั้นต้นยกคำร้องจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334, 335, 336 ทวิ, 357 วรรคต้นคั่นหมายเลขทะเบียน 80-6314 พิษณุโลก และให้จำเลยร่วมกันคั่นหรือใช้ราคากระตักน้ำยี่ห้อชาร์ป 1 ใบ ราคา 600 บาท ผ้าปูโต๊ะรับแขก 1 ผืนราคา 300 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพฐานลักทรัพย์

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1),(3),(4),(7),(8) วรรคสาม, 336 ทวิ จำคุกคนละ 6 ปี ลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 3 ปี วรรคต้นของ

กลาง ให้จำเลยร่วมกันค้ำหรือใช้ราคากระดิกน้ำยี่ห้อชาร์ป 1 ใบ ราคา 600 บาท ผู้บุ
โต๊ะรับแขก 1 ผืน ราคา 300 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยที่ 3 หนึ่งใน
สามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 จำคุก 4 ปีลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปีนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ในปัญหาข้อ
กฎหมายเพียงว่า เมื่อจำเลยที่ 2 ขออนุญาตให้การเดิมที่ให้การรับสารภาพและขอ
ให้การใหม่เป็นปฏิเสธฟ้องโจทก์ตามคำร้องของจำเลยที่ 2 ลงวันที่ 16 มกราคม
2539 นั้นแม้ตามคำร้องนั้นจะไม่กล่าวอ้างเหตุขอแก้มาในคำร้อง ตามกฎหมายศาล
ชั้นต้นจะต้องอนุญาตให้จำเลยที่ 2 กลับคำให้การได้ การที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้
จำเลยที่ 2 ขออนุญาตให้การที่ให้การรับสารภาพจึงเป็นการไม่ชอบนั้นศาลฎีกาเห็นว่า
เป็นกรณีจำเลยที่ 2 ขอแก้คำให้การ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
163 วรรคสอง บัญญัติว่า "เมื่อมีเหตุอันควร จำเลยอาจยื่นคำร้องขอแก้หรือเพิ่มเติม
คำให้การของเขาก่อนศาลพิพากษา ถ้าศาลเห็นสมควรอนุญาตก็ให้ส่งสำเนาแก้โจทก์"
ดังนี้เห็นได้ว่า เมื่อจำเลยขอแก้คำให้การ เมื่อจำเลยขอแก้คำให้การ จำเลยต้องแสดง
เหตุอันควรมาในคำร้องให้ครบถ้วนตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้นด้วย ศาลมีอำนาจที่
จะอนุญาตหรือไม่ก็ได้ โดยพิจารณาถึงเหตุแห่งการขอแก้เป็นสำคัญตามคำร้องขอ
แก้คำให้การของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 มิได้อ้างเหตุขอแก้มาในคำร้อง ที่ศาลชั้นต้นสั่ง
ยกคำร้องชอบแล้ว

พิพาทภายใน

(ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ-ธวัชชัย พิทักษ์พล-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>